

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY 38/2003

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
objeto / principios generales	1-8	Artículo 1. objeto; Artículo 2. concepto de subvencion; Artículo 3. ambito de aplicacion subjetivo; Artículo 4. exclusiones del ambito de aplicacion de la ley; ...
requisitos para el otorgamiento de las subvenciones / convenio de colaboracion	9-16	Artículo 9. requisitos para el otorgamiento de las subvenciones; Artículo 10. organos competentes para la concesion de subvenciones; Artículo 11. beneficiarios; Artículo 12. entidades colaboradoras; ...
bases reguladoras de la concesion de las subvenciones / instruccion	17-24	Artículo 17. bases reguladoras de la concesion de las subvenciones; Artículo 18. publicidad de las subvenciones concedidas; Artículo 19. financiacion de las actividades subvencionadas; Artículo 20. informacion sobre la gestion de subvenciones; ...
resolucion / comprobacion de subvenciones	25-32	Artículo 25. resolucion; Artículo 26. notificacion de la resolucion; Artículo 27. reformulacion de las solicitudes; Artículo 28. concesion directa; ...
comprobacion de valores / retencion de pagos	33-40	Artículo 33. comprobacion de valores; Artículo 34. procedimiento de aprobacion del gasto y pago; Artículo 35. retencion de pagos; Artículo 36; ...
Bloque de artículos 41-48	41-48	Artículo 41; Artículo 42; Artículo 43; Artículo 44; ...
Bloque de artículos 49-56	49-56	Artículo 49; Artículo 50; Artículo 51; Artículo 52; ...
Bloque de artículos 57-64	57-64	Artículo 57; Artículo 58; Artículo 59; Artículo 60; ...
Bloque de artículos 65-69	65-69	Artículo 65; Artículo 66; Artículo 67; Artículo 68; ...

2. Resumen de estudio

objeto / principios generales (arts. 1-8)

- Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas.
- Régimen jurídico de las subvenciones. 1.
- Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 2.

requisitos para el otorgamiento de las subvenciones / convenio de colaboracion (arts. 9-16)

- Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones. 1.
- Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 1.
- Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta. 2.

bases reguladoras de la concesion de las subvenciones / instruccion (arts. 17-24)

- Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones. 1.
- El régimen de las garantías, medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se establecerá reglamentariamente.
- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria. 2.

resolucion / comprobacion de subvenciones (arts. 25-32)

- Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento. 2.
- Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 1.
- El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 2.

comprobacion de valores / retencion de pagos (arts. 33-40)

- La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados empleando uno o varios de los siguientes medios: a) Precios medios de mercado. b) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. c) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. d) Dictamen de peritos de la Administración. e) Tasación pericial contradictoria. f) Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en derecho. 2.
- También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos: a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o
- Los beneficiarios y entidades colaboradoras, en los casos contemplados en el artículo 37 de esta ley, deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado 5 del artículo 31 de esta ley en el ámbito estatal.

Bloque de artículos 41-48 (arts. 41-48)

- Competencia para la resolución del procedimiento de reintegro. 1.
- Control de ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos europeos. 1.
- Deberes del personal controlador. 1.

Bloque de artículos 49-56 (arts. 49-56)

- Del procedimiento de control financiero. 1.

- Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de esta ley, que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en esta ley y, en particular, las siguientes: a) Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del a
- Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta ley y en las bases reguladoras de subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de graduación de la sanción.

Bloque de artículos 57-64 (arts. 57-64)

- Constituyen infracciones graves las siguientes conductas: a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de esta ley. b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos.
- Sanciones por infracciones leves. 1.
- Desarrollo reglamentario del régimen de infracciones y sanciones.

Bloque de artículos 65-69 (arts. 65-69)

- Prescripción de infracciones y sanciones. 1.
- La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2.
- Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miembros, partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 en proporción a sus respectivas participaciones, cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado. 2.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 13. requisitos para obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora	as bases reguladoras prevean otro plazo o momento de acreditación, ésta se efectuará en el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la propuesta de resolución provisional a los interesados para los que se propone la co	13
Artículo 13. requisitos para obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora	aciones y pruebas que las aducidas por los interesados, la acreditación se efectuará en el plazo de 10 días desde la notificación del requerimiento dirigido al efecto por el órgano instructor previo a la propuesta de resolución	13
Artículo 16. convenio de colaboracion	El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalizac	16
Artículo 16. convenio de colaboracion	ríodo inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda exceder de seis años.	16
Artículo 20. informacion sobre la gestion de subvenciones	La inscripción permanecerá registrada en la BDNS hasta que transcurran 10 años desde la fecha de finalización del plazo de prohibición.	20
Artículo 23. iniciacion	ue acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.	23
Artículo 23. iniciacion	órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada	23
Artículo 24. instruccion	El plazo para su emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, so	24
Artículo 24. instruccion	licite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.	24
Artículo 24. instruccion	otificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.	24
Artículo 25. resolucion	El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europe	25
Artículo 30. justificacion de las subvenciones publicas	e de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.	30
Artículo 31. gastos subvencionables	que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.	31
Artículo 39	Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.	39
Artículo 42	El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.	42
Artículo 49	b) Si, transcurridos tres meses desde el acuerdo de suspensión, no se hubiera comunicado la adopción de medidas por parte del órgano gestor.	49
Artículo 49	sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, deberán concluir en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha de notificación a aquéllos del inicio de las mismas.	49
Artículo 49	Dicho plazo podrá ampliarse hasta en 12 meses más, cuando en las actuaciones concorra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se trate de actuaciones que rev	49

4. Diferencias y puntos de confusión

objeto / principios generales / requisitos para el otorgamiento de las subvenciones / convenio de colaboracion:

Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-8 frente a 9-16). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

requisitos para el otorgamiento de las subvenciones / convenio de colaboracion / bases reguladoras de la concesion de las subvenciones / instruccion: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (9-16 frente a 17-24). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

bases reguladoras de la concesion de las subvenciones / instruccion / resolucion / comprobacion de subvenciones: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (17-24 frente a 25-32). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

resolucion / comprobacion de subvenciones / comprobacion de valores / retencion de pagos: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (25-32 frente a 33-40). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

comprobacion de valores / retencion de pagos / Bloque de artículos 41-48: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (33-40 frente a 41-48). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en OpoCoach.